

AS OBRIGAÇÕES DO CORRETOR DE IMÓVEIS JUNTO AO COAF

Daniel Cobra de Castro

O QUE É O COAF?



O QUE É O COAF?

COAF é o **Conselho de Controle de Atividades Financeiras**, criado pela Lei nº 9.613/98, no âmbito do Ministério da Fazenda, sendo uma unidade financeira de inteligência com a finalidade de **disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar** as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas relacionadas ao crime de **lavagem de dinheiro**.

EMBASAMENTO LEGAL



A **Lei 12.683/2012** alterou a redação da **Lei 9.613/98**, incluindo os Corretores de Imóveis e Imobiliárias no rol de pessoas sujeitas ao mecanismo de controle do COAF, bem como estabeleceu algumas obrigações a estes profissionais e empresas.

*“Art. 9º Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não: ... **X - as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis;***

O COAF E O SISTEMA COFECI/CRECI

Resolução COFECI Nº 1.336/2014

Criada para regulamentar dentro do Sistema COFECI/CRECI as **obrigações** criadas pela Lei 9.613/98 com nova redação dada pela 12.683/2012, com o objetivo de **prevenir e combater os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.**

Assim todos os inscritos deverão observar as disposições constantes na Resolução em todos os negócios e operações que realizarem.

OBRIGAÇÕES

- Identificar seus clientes e manter cadastro atualizado,
- Manter registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira;
- Adotar políticas, procedimentos e controles internos a fim de cumprir a legislação;
- Cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador (Sistema COFECI/CRECI);
- Atender às requisições formuladas pelo COAF;
- Conservar os cadastros e registros durante o período mínimo de cinco anos.

QUAL O PROPÓSITO DE FAZER A DECLARAÇÃO DO COAF?

O objetivo de realizar a declaração, seja de **ocorrência** ou **inocorrência**, é de justamente uma ação preventiva no combate ao crime de lavagem de dinheiro, através da análise dos dados enviados referente às operações financeiras de caráter suspeito.

QUEM DEVE FAZER A DECLARAÇÃO DO COAF?

Todas pessoas (físicas e jurídicas) elencadas no art. 9º da Lei 9.613/98, por exemplo:

- **Corretores de Imóveis e empresas do ramo imobiliário;**
- Bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros;
- Seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar;
- Administradoras de cartões de crédito;
- Administradoras de consórcios para aquisição de bens ou serviços;
- Empresas de arrendamento mercantil (*leasing*) e as de fomento comercial (*factoring*);
- Pessoas físicas ou jurídicas que comercializem jóias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades.

SITUAÇÕES DE **COMUNICAÇÃO** **JUNTO AO COAF**

✓ **Declaração de OCORRÊNCIA**

Obrigatória a comunicação ao COAF de qualquer movimentação financeira suspeita.

Operações de Comunicação Automática (**COA**)

Comunicação de Operações Suspeitas (**COS**)

✓ **Declaração de NÃO OCORRÊNCIA/ INOCORRÊNCIA**

Obrigatória a comunicação ao **COAF** até o dia 31 de janeiro quando durante o ano civil anterior nenhuma operação ou proposta de caráter suspeito for realizada.

DECLARAÇÃO DE OCORRÊNCIA

✓ Operações de Comunicação Automática (COA)

Deverão ser comunicadas automaticamente ao COAF as seguintes operações ou propostas de operações:

Qualquer transação ou proposta de transação que envolva o pagamento ou recebimento, em espécie, de valor igual ou superior a R\$100.000,00 (cem mil reais) ou o equivalente em moeda estrangeira, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis que integrem o ativo dos agentes imobiliários.

Transação ou proposta de transação que envolva quaisquer pessoas mencionadas na Resolução nº 15 do COAF, de 28 de março de 2007. (Operações ligadas ao terrorismo ou seu financiamento)

DECLARAÇÃO DE OCORRÊNCIA

✓ Comunicação de Operações Suspeitas (COS)

Em obediência a legislação, a proposta e/ou a realização de transações imobiliárias nas situações listadas a seguir, podem configurar sérios indícios da ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613/98 ou com eles se relacionarem, devendo ser analisadas com especial atenção pelos Corretores de Imóveis/ Imobiliárias e **comunicadas ao COAF**.

SITUAÇÕES:

1. Com valores inferiores ao limite estabelecido para as operações de comunicação obrigatória que, por sua habitualidade e forma possam configurar artifício para burlar os registros e as comunicações previstas como obrigatórias;
2. Com aparente aumento ou diminuição injustificada do valor do imóvel;
3. Valores que fogem do Padrão do mercado;
4. Incompatíveis com o patrimônio, a atividade principal desenvolvida ou a capacidade financeira presumida das partes;
5. Nas quais os agentes atuem no sentido de induzir a não-manutenção dos registros da transação realizada;

SITUAÇÕES:

6. Nas quais haja resistência na prestação das informações necessárias para a formalização da transação imobiliária ou do cadastro, oferecimento de informação falsa;
7. Cujo pagamento ou recebimento seja realizado por terceiros;
8. Cujo pagamento seja realizado com recursos de origens diversas (cheques de várias praças e/ou de vários emitentes) ou de diversas naturezas;
9. Cujo comprador tenha sido anteriormente proprietário do mesmo imóvel que está sendo adquirido;
10. Cujo pagamento tenha sido realizado por meio de transferências de recursos do exterior,
11. Cujo pagamento ou recebimento envolva pessoa física ou jurídica estrangeira ou com domicílio/sede em outro país.

COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES SUSPEITAS (COS)

- As comunicações de operações suspeitas (**COS**) deverão ser encaminhadas diretamente ao **COAF**, por meio de formulário eletrônico disponível na página no endereço www.coaf.fazenda.gov.br
- É importante destacar, que todas as comunicações (automáticas ou suspeitas) feitas ao **COAF** são **confidenciais**, de forma que todos os Corretores de Imóveis estão protegidos, independente de eventuais desdobramentos.

DECLARAÇÃO DE **NÃO** **OCORRÊNCIA** OU **INOCORRÊNCIA**

Prazo: 31 de janeiro !

<https://intranet.cofeci.gov.br/declaracao/>



SISTEMA COFECI • CRECI

CRECI

PENALIDADES JUNTO AO COAF

Art. 12 da Lei 9.613/98:

I - **advertência**;

II - **multa pecuniária** variável não superior:

a) ao dobro do valor da operação;

b) ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação;
ou

c) ao valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);

III - **inabilitação temporária**, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no art. 9º;

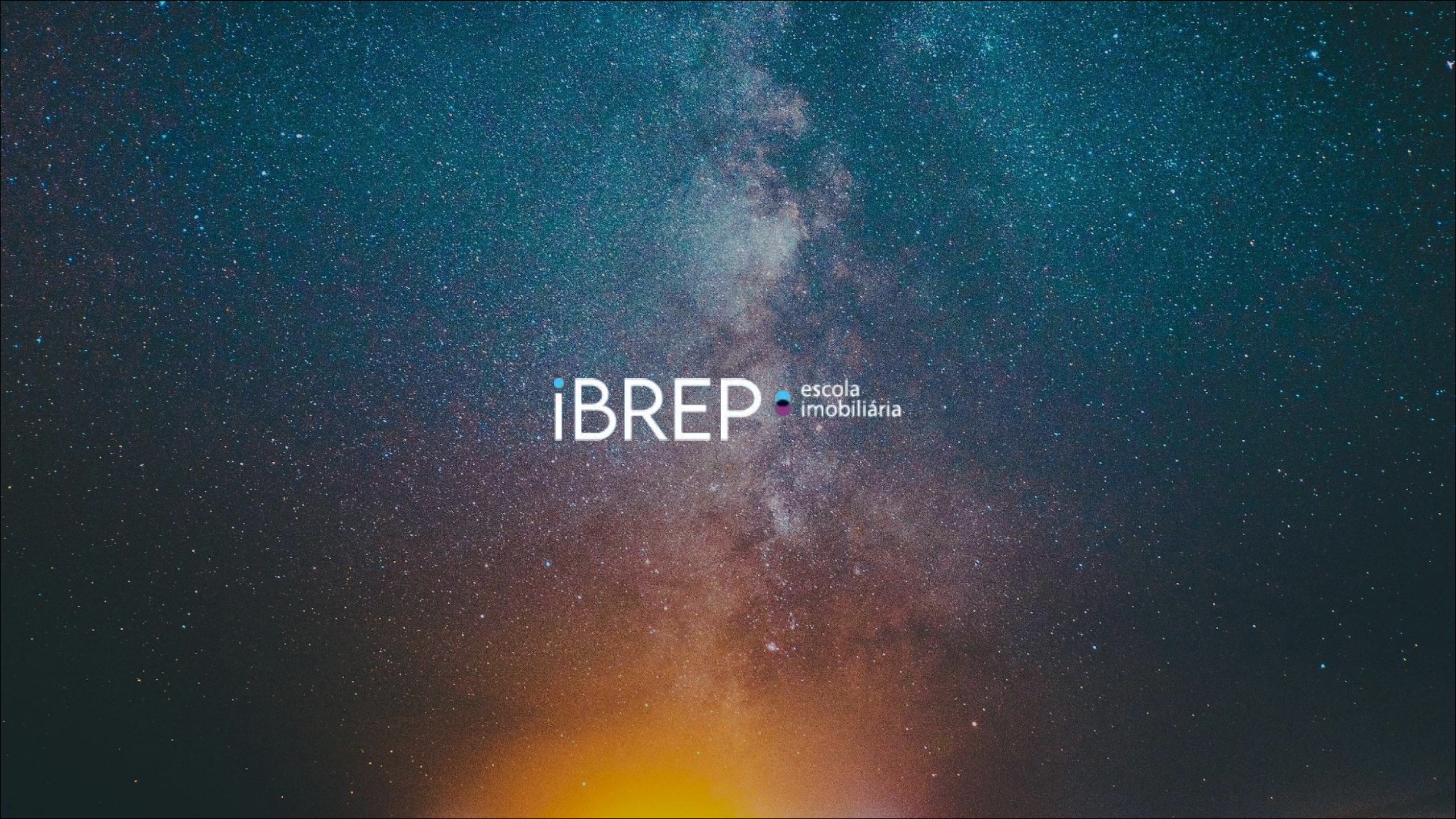
IV - **cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade**, operação ou funcionamento.

PENALIDADES JUNTO AO **SISTEMA COFECI/CRECI**

As pessoas, que deixarem de cumprir as obrigações contidas na legislação, serão aplicadas cumulativamente ou não, pelo Sistema COFECI/CRECI, as sanções previstas na Lei nº 6.530/78 por infração ao **Código de Ética Profissional** (Resolução COFECI nº 326/92).

Art. 21 da Lei 6.530/78:

- I – advertência
- II – censura;
- III – multa;
- IV - suspensão da inscrição, até 90 dias;
- V – cancelamento da inscrição.



IBREP  escola
imobiliária